



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII

Nella causa civile iscritta al n. 21509/2021 R.G. promossa da:

Parte_1 (c.f./P.IVA *P.IVA_1*),
Parte_1 , (*CodiceFiscale_1*), rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo
Macedonio (c.f. *C.F._2*) elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma,
alla Via del Viminale, 38;

- **Opponente**

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., corrente in via San Prospero n. 4 in
Milano, codice fiscale e partita iva *P.IVA_2* ed in sua vece la procuratrice *[...]*
Controparte_2 codice fiscale *P.IVA_3* , all'uopo legittimata in virtù di procura a rogito Notaio
Persona_1 rilasciata dall'originaria mandataria *Controparte_3*
rappresentata e difesa, giusta delega in calce al decreto ingiuntivo opposto, dall'avv. Leonardo
Blandino, (c.f. *C.F._3* , con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Emanuele Di
Monte, (c.f. *C.F._4*), sito in Roma, Via Ottaviano 9.

-

- **Opposta** -

Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 2013/2021, emesso in data 21/1/2021.

Conclusioni: come da verbale del 10.5.2024.

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1*
[...] in proprio, ha convenuto in giudizio avanti all'intestato Tribunale
la, *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al
decreto ingiuntivo n. 2013/2021 (N. R.G. 64907/20) emesso dal Tribunale di Roma in data 21/1/2021,
con il quale era stato loro intimato il pagamento in favore della controparte della somma di € 6.036,25,
oltre interessi come da domanda e spese della procedura come liquidate in decreto, in virtù del
contratto di finanziamento n. 673364 originariamente stipulato con la *Controparte_4* la quale



aveva successivamente ceduto il credito, mediante un'operazione di cartolarizzazione, alla odierna opposta.

La parte opponente ha eccepito la prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e, nel merito, l'inesistenza del credito ingiunto.

Con comparsa del 26.5.2021 si è costituita in giudizio **Controparte_1** tramite la procuratrice **Controparte_2** la quale ha contestato tutte le deduzioni di parte opponente, chiedendone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto.

Preliminarmente, l'opposta, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione proposta, rilevando che l'atto allegato alla notifica inoltrata via pec alla controparte non reca né la sottoscrizione digitale, né quella autografa del procuratore costituito.

Esperiti gli incumbenti preliminari, all'udienza del 4.11.2021, il Giudice procedente, *“a fronte della presumibile prova del credito ingiunto, (ritenuto che) l'opponente non ha provato l'adempimento delle obbligazioni a suo carico e le eccezioni sollevate non appaiono idonee a paralizzare l'avversa pretesa creditoria”* ha accolto la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva istruita documentalmente ed all'udienza del 10.5.2024, mutato il Giudice, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In via preliminare parte opponente eccepisce la prescrizione dell'avverso credito, per l'avvenuto decorso del termine di dieci anni dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento escludendo di aver ricevuto notizia di ulteriori atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale.

L'eccezione è infondata e va rigettata.

Per costante giurisprudenza, la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cass. civ. n. 18951 del 08/08/2013).

Nel contratto di mutuo, invero, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.

Ne consegue che, essendo stata prevista la scadenza del pagamento dell'ultima rata al 20.11.2011, trattandosi di finanziamento con rimborso della somma erogata in n. 36 rate mensili a decorrere dal



20.12.2008, ed in mancanza di prova che il contratto si sia risolto in data anteriore, all'epoca della notificazione del decreto ingiuntivo non era decorso il termine decennale di prescrizione applicabile all'intera posizione debitoria derivante dal contratto di mutuo, alla luce del citato orientamento della giurisprudenza, condiviso dall'adito giudicante.

Sul punto, dunque, nessun rilievo hanno le argomentazioni della parte opponente circa il riferito mutamento degli indirizzi di residenza di *Parte_1* e di sede della *Parte_1* di *Parte_1* e *Parte_1*

Controparte lamenta, inoltre, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, non avendo, quest'ultima dimostrato la titolarità della propria pretesa creditoria.

L'eccezione è infondata.

Giova premettere che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (cfr. Cass. civ. n. 24798 del 05/11/2020).

Osserva tuttavia la Suprema Corte che l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (cfr. Cass. civ. n. 20495 del 29/09/2020).

Nella specie, l'opposta ha comprovato la successione nel credito controverso mediante la produzione in giudizio di copia dell'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11/12/2018, da cui emerge che, con contratto di cessione di crediti, la *Controparte_1* ha acquistato dalla *Controparte_5* [...], tra gli altri, i crediti derivanti da prestiti personali e carte di credito, categorie in cui è ricompreso il rapporto controverso. Che tale credito sia effettivamente ricompreso tra quelli ceduti si evince chiaramente nell'allegato al contratto di cessione quale segnalazione notarile dei crediti ceduti. È quindi palesemente infondata la contestazione relativa alla carenza di legittimazione attiva



dell'istituto di credito.

Parimenti infondata è l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione formulata dall'opposta, avendo la notificazione dell'atto di citazione in opposizione raggiunto il suo scopo.

Nel merito, quanto alla fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, la parte opponente ha eccepito, in maniera del tutto generica la riconducibilità a sé dell'obbligazione contestata, riservandosi di disconoscere le sottoscrizioni apposte al relativo contratto di finanziamento.

La doglianza è inammissibile.

Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.

Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. civ. n. 16767 del 23/07/2014).

Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche nella presente sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.

In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, invero, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13.533 del 30/10/2001).

Nel caso in esame l'opposta ha provato l'esistenza del proprio credito, risultando dagli atti che: la società *Parte_1* *Parte_1* ha stipulato con [...] *Parte_1*

Controparte_5 il contratto n. 673364 ed il relativo piano di ammortamento, avente ad oggetto la liquidazione di un finanziamento di € 4.700,00, da rimborsarsi mediante corresponsione di n. 36 rate di € 135,35 ciascuna, per l'importo complessivo di € 4.962,60 e per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto in questione ha sottoscritto il contratto anche *Parte_1* .

Contestando l'inadempimento della controparte, l'ingiungente, tramite la mandataria *CP_2* , ne ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine con contestuale diffida al pagamento immediato delle somme.



Per contro, l'opponente non ha provato l'adempimento delle obbligazioni a suo carico e le eccezioni sollevate non appaiono idonee ad annullare l'avversa pretesa creditoria.

Ne consegue il rigetto dell'opposizione.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da *Parte_1*

[...] *Parte_1* in proprio avverso la

Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, tramite la s.r.l. *CP_2*

[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice della *CP_1*

[...] contrariis reiectis:

- respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2013/2021 emesso dal Tribunale di Roma in data 21.1.2021 nell'ambito del giudizio Rg. 64907/20;
- condanna *Parte_1* di *Parte_1* e *Parte_1* e *Parte_1* [...], in solido tra loro, al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 2540,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Roma, 30.10.2024

Il Giudice

Dott. Erminio Colazingari